

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 4335/2023

दिल्ली विकास प्राधिकरण

....अपीलार्थी

बनाम

जगन सिंह व अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या. अभय एस. ओका

अंतर्वर्ती आवेदन सं. 37319/2022

1. हमने मुख्य निर्णय में विलंब को माफ करने के कारण दर्ज किए हैं।

तथ्यात्मक पहलू

2. प्रथम प्रत्यर्थी ने रिट याचिका के भूमि अधिग्रहण विषय पर प्रश्न उठाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। यह अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, '1894 का अधिनियम') के प्रावधानों के तहत किया गया था। 1894 के अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना दिनांक 23 जून 1989 को जारी की गई थी, जो 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक अधिनिर्णय के रूप में समाप्त हुआ जो दिनांक 18 जून 1992 को दिया गया था। इस बीच, वर्ष 1990 में, प्रथम प्रत्यर्थी ने अधिग्रहण की

कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसे दिनांक 20 मई 2005 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 19 जनवरी 2006 को, अपीलार्थी ने अधिग्रहित भूमि पर कब्जा कर लिया। दिनांक 1 जनवरी 2014 से, 1894 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, '2013 का अधिनियम') के प्रावधानों को लागू किया गया। दिनांक 25 मई 2015 को, प्रथम प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें प्रतिविरोध किया गया कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) को देखते हुए, अधिग्रहण को व्यपगत माना जाएगा। दिनांक 11 अगस्त 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, **पुणे नगर निगम व अन्य बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी व अन्य** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जता कर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) लागू होगी क्योंकि प्रथम प्रत्यर्थी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है हालांकि अपीलार्थी द्वारा अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा कर लिया गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को 2013 के अधिनियम के अनुसार प्रथम प्रत्यर्थी को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

3. दिनांक 6 मार्च 2020 को, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य** के मामले में **पुणे नगर निगम व अन्य** के मामले में अपने पहले के निर्णय और उक्त निर्णय पर आधारित अन्य

सभी निर्णयों को स्पष्ट रूप से उलट दिया। संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि *श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य* के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय सही नहीं है। यहां तक कि आक्षेपित निर्णय में भी इस निर्णय पर भरोसा जताया गया था।

4. *इंदौर विकास प्राधिकरण* के मामले में संविधान पीठ ने 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) की व्याख्या की। 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) इस प्रकार है:

"24. 1894 के अधिनियम सं.1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कतिपय मामलों में व्यपगत माना जाएगा।-

(1).....

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जहां उक्त धारा 11 के तहत अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष या उससे अधिक समय पहले किया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, उक्त कार्यवाही को व्यपगत माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करेगी।

बशर्ते कि जहां अधिनिर्णय दिया गया है और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।”

(जोर दिया गया)

5. संविधान पीठ के निर्णय के अनुच्छेद 366.3 में *इंदौर विकास प्राधिकरण*

के मामले में इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया:

“366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का निम्नानुसार उत्तर देते हैं:

366.1.

366.2.

366.3 धारा 24(2) में कब्जा और मुआवजे के बीच उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही तब व्यपगत मानी जाती है उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं है।

366.4.

.....”

(जोर दिया गया)

6. वर्तमान मामले में, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में दर्ज किया गया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा दिनांक 19 जनवरी

2006 को ले लिया गया था। इसलिए, *इंदौर विकास प्राधिकरण* के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में, 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) का कोई उपयोग नहीं होगा, भले ही मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया हो।

7. अब, हम विलम्ब को माफ करने के कारणों को दर्ज करना प्रस्तावित करते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में 1231 दिनों की देरी को माफ किया जाना चाहिए। तथ्यात्मक पहलुओं पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 2 में दर्ज है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग तृतीय प्रत्यर्थी - दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के एमआरटीएस परियोजना (चरण III) के तहत कालिंदी कुंज में कार मॅटेनॅस डिपो के लिए किया गया है। दिनांक 17 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिग्रहित भूमि की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर दर्ज करने का निर्देश दिया। दिनांक 13 अप्रैल 2023 को दायर शपथ पत्र के साथ, तस्वीरें अभिलेख पर रखी गई हैं जो प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं हैं। इसलिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग डीएमआरसी द्वारा मेट्रो डिपो के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया है जैसा कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 2 में सही ढंग से दर्ज किया गया है।

प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिग्रहित भूमि को पहले ही सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा चुका है। उन्होंने आग्रह किया कि अब अधिग्रहण को एक निर्णय के आधार पर व्यपगत घोषित नहीं किया जा सकता है जिसे स्पष्ट रूप से उलट दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि देरी के कारणों को ठीक से समझाया गया है।

9. देरी की माफी के लिए आवेदन का प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा कड़ा विरोध सबसे पहले इस आधार पर है कि 1231 दिनों की लंबी देरी के लिए पूर्ण रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनका निवेदन है कि वास्तव में, अपीलार्थी के साथ-साथ रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का आचरण दर्शाता है कि उन्होंने आक्षेपित निर्णय को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि सफल वादकारी ने निर्णय के आधार पर मूल्यवान अधिकार प्राप्त किए हैं जो चुनौती का विषय है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह सुस्थापित है कि न्यायालय राज्य या उसके अभिकरणों और परिकरणों द्वारा किये गए विलंब को माफ करने के आवेदनों पर विचार करते समय एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं और उनके साथ अन्य वादियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि **पुणे नगर निगम व अन्य** के मामले में निर्णय को संविधान पीठ के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया गया था, अपीलार्थी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि लम्बे विलंब को पर्याप्त कारण दिखा कर समझाया नहीं जाए।

10. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के 22 दिसंबर 2017 के आदेश पर भरोसा किया है जिसमें एक नीति है जो नई अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के प्रश्न से संबंधित है जहां अधिग्रहण को 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत व्यपगत घोषित किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीति को ध्यान में रखते हुए और चूंकि अधिग्रहित भूमि का उपयोग पहले से ही सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा चुका है, इसलिए 2013 के अधिनियम के अनुसार प्रथम प्रत्यर्थी को मुआवजा देने के आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखने की आवश्यकता है।

हमारा दृष्टिकोण

11. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित विधि की प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह तय करने के लिए कोई कठोर व अपरिवर्तनीय नियम नहीं हो सकता है कि क्या पर्याप्त हेतुक मौजूद है। यह सब प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

12. कई वर्षों से, इस न्यायालय ने बारंबार अभिनिर्धारित किया है कि विलंब को माफ करने के मामलों में एक उदार और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि पक्षकारों के मूल अधिकार केवल देरी के आधार पर पराजित न हों। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत शक्ति का

प्रयोग बहुत सार्थक तरीके से किया जाना चाहिए जो न्याय के उद्देश्यों को पूर्ण करेगा।

13. यह सत्य है कि यह तथ्य कि निर्णय जिस पर आक्षेपित निर्णय आधारित है, उसे उलट दिया गया है, अपने आप में ही लंबे विलंब को माफ करने के लिए आधार नहीं है। इस मामले के तथ्यों में, यह सच है कि **इंदौर विकास प्राधिकरण** के मामले में संविधान पीठ के निर्णय की तारीख के दो साल और तीन दिन बाद विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

14. इस मामले में, स्वीकार्य रूप से, अधिग्रहित भूमि का उपयोग डीएमआरसी द्वारा मेट्रो डिपो के लिए किया गया है और अधिग्रहित भूमि पर मेट्रो डिपो मौजूद है जैसा कि आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, जब 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) का अवलंब लेते हुए रिट याचिका दायर की गई थी, तो अधिग्रहित भूमि को पहले से ही मेट्रो डिपो के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा चुका था। पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग निश्चित रूप से देरी को माफ करने की प्रार्थना पर विचार करते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। हम यहां यह भी ध्यान दे सकते हैं कि 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) का अवलंब लेने वाली याचिका अपीलार्थी द्वारा 2013 अधिनियम के लागू होने के लगभग सत्रह महीने बाद दायर की गई थी। ऐसे मामले में जहां भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के

लिए नहीं किया गया था, ऐसे मामले में लंबी देरी की माफी के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय इस न्यायालय का दृष्टिकोण अलग होता।

15. अधिसूचना दिनांकित 22 दिसंबर 2017 में शामिल नीति उन मामलों पर लागू होगी जहां अधिग्रहण को वैध रूप से व्यपगत माना गया है। इसलिए, मामले के तथ्यों में, उक्त नीति प्रथम प्रत्यर्थी के लिए मददगार नहीं है।

16. हम पाते हैं कि देरी को माफ करने के लिए आवेदन का मसौदा अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से तैयार किया गया है। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है, न्याय उन्मुख और उदार दृष्टिकोण अपनाकर, विलंब को माफ करना होगा।

17. उच्च न्यायालय ने 2013 के अधिनियम के संदर्भ में प्रथम प्रत्यर्थी को मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है। उक्त निर्देश इस तथ्य के संदर्भ में जारी किया गया था कि न्यायालय अधिग्रहण को इस तथ्य के अध्यारोही व्यपगत घोषित कर रहा था कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग पहले से ही एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण निरंतर वैध बना रहता है, तो प्रथम प्रत्यर्थी को 2013 के अधिनियम के संदर्भ में देय मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं है, जो अधिग्रहण पर लागू नहीं था। हालाँकि, अपीलार्थी को 1894 के अधिनियम के तहत दिए गए अधिनिर्णय के तहत पहले से ही निर्धारित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।

18. निर्णय देने से पूर्व, अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मेट्रो डिपो की तस्वीरों को देखते हुए, जो दिनांक 15 अप्रैल 2023 के एक शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई हैं, हमने देखा कि मेट्रो डिपो से सटा हुआ फुटपाथ का एक हिस्सा जो अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा है, पहले से ही "कार क्लिनिक" और अन्य विक्रेताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। एक नागरिक ने अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से अपनी मूल्यवान संपत्ति खो दी है। अनिवार्य अधिग्रहण एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया है और इसलिए, अपीलार्थी और सभी संबंधित प्राधिकरण इस पर लोगों को चलने की अनुमति देने के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए फुटपाथ का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि या तो अपीलार्थी इस पर तत्काल कार्रवाई करे या विधि के अनुसार तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों से कार्रवाई करने की अपेक्षा करता है।

19. अपील सफल होती है, हालाँकि, अपीलार्थी के आचरण को देखते हुए, हम अपीलार्थी पर ₹50,000/- का जुर्माना लगाते हैं।

20. तदनुसार, हम निम्नलिखित शर्तों पर अपील की अनुमति देते हैं:

(क) हम 11 अगस्त, 2016 के आक्षेपित निर्णय व आदेश को अभिखंडित व दरकिनार करते हैं;

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका (सि) सं. 3819/2015 खारिज की जाती है;

(ग) हम अपीलार्थी को आज से एक माह की अवधि के भीतर प्रथम प्रत्यर्थी को ₹50,000/- का निर्धारित जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देते हैं;

(घ) हम प्रथम प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के अधिवक्ता को उक्त खाते के रद्द किए गए चेक की एक प्रति के साथ अपने बैंक खाते के विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। अपीलार्थी जुर्माने की राशि का ऑनलाइन भुगतान प्रथम प्रत्यर्थी के खाते में हस्तांतरित करेगा;

(ङ) यदि 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत दिए गए अधिनिर्णय के अनुसार निर्धारित मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, तो अपीलार्थी और / या द्वितीय प्रत्यर्थी आज से एक महीने की अवधि के भीतर धारा (घ) में दिए गए तरीके से प्रथम प्रत्यर्थी को भुगतान करेगा।

21. हम आशा व विश्वास करते हैं कि अपीलार्थी और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरण उपरोक्त पैरा 18 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों पर गंभीरता से ध्यान देंगे और विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

.....न्या.

[अभय एस. ओका]

.....न्या.

[संजय करोल]

नई दिल्ली;

13 जुलाई, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।